

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1262/2530

นายอรุณ บุญปราโมทย์

โจทก์

บริษัทกาญจนบุรีทำไม้ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายผล กลีบบัว ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวินิจ โรจนวงศ์ ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมพร อาริรัตน์ ที่ 6 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ฎีกา มีทางชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 257)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 ใหม่

โจทก์อุทธรณ์

จำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 เสีย
จากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระ
เงิน 1,350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2524 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ เงินดอกเบี้ย

นับถึงวันฟ้องไม่เกิน 72,500 บาท และให้จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันคืนเงิน 150,000 บาท ให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 ต่างฎีกา(อันดับ 245,249)

เฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 หรือร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 หาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 7 ปี นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2524 มาให้เป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 หรือร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 หาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 7 ปี นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2524 มาให้เป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เฉลิม การปลื้มจิตรต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ